

0000765-27.2021.8.26.0101

Classe: Execução da Pena

Assunto: Prestação de Serviços à Comunidade

Magistrado: Gustavo de Campos Machado

Comarca: Caçapava

Foro: Foro de Caçapava

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/11/2022

... de Justiça:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LEI 6.368/76. PENA DE TRÊS ANOS DE RECLUSÃO, NO REGIME FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DE PENA CONCEDIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. DETRAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. A presente impetração, sob o fundamento de aplicação do princípio da proporcionalidade, requer seja computado de forma diferenciada o período de prisão ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caçapava

Foro de Caçapava

Vara Criminal

Rua Marquês do Herval, 269, Caçapava-SP - cep 12281-510

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000765-27.2021.8.26.0101 - lauda

SENTENÇA-MANDADO

Processo Digital nº:

0000765-27.2021.8.26.0101

Classe - Assunto:

Execução da Pena - Prestação de Serviços à Comunidade

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2019096/2020 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 9615822 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 210/20/323 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 210/2020 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 2019096 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 210/20/323 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 2019096 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 210/20/323 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 2019096 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 210/20/323 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 2019096 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 210/20/323 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 2019096 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 210/20/323 - Delegacia de Polícia de Caçapava

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WEDERSON JONAS PACHECO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo de Campos Machado

Vistos.

Como é cediço, a detração penal é instituto que consiste no abatimento, na pena privativa de liberdade ou medida de segurança, do período de prisão provisória, prisão administrativa ou internação em estabelecimentos psiquiátricos, consoante a dicção do artigo 42 do Código Penal.

A jurisprudência majoritária tem admitido a possibilidade de detrair-se, das penas

restritivas de direitos, o período de prisão provisória.

No caso, verifica-se que o executado permaneceu preso preventivamente no período de 21/01/20 a 13/11/20, ou seja, 293 (duzentos e noventa e três) dias (fls. 01/02), sendo de rigor a dedução desse período da pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade.

Nos termos do artigo 46, § 3º do Código Penal, a prestação de serviços deverá ser cumprida à razão de 1 (uma) hora de tarefa por dia de condenação.

A contrario sensu, para que o tempo de prisão provisória possa ser detraído de uma pena substitutiva de prestação de serviços à comunidade, por certo que o deverá ser à razão de 1 (um) dia de condenação, por 1 (uma) hora de serviços comunitários.

Esse, aliás, é o entendimento esposado pelo C. Superior Tribunal de Justiça:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LEI 6.368/76. PENA DE TRÊS ANOS DE RECLUSÃO, NO REGIME FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DE PENA CONCEDIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. DETRAÇÃO.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. A presente impetração, sob o fundamento de aplicação do princípio da proporcionalidade, requer seja computado de forma diferenciada o período de prisão cautelar do Paciente, pretendendo que esses 11 meses sejam convertidos em horas, de modo que, a cada dia de prisão, ocorra a detração de 24 horas de prestação alternativa. 2. O Código Penal preceitua o desconto do período cumprido à título de prisão cautelar do total da pena fixada na condenação. Portanto, se o Paciente deve cumprir reprimenda de 3 anos de reclusão, há que se deduzir os 11 meses cumpridos cautelarmente, o que resulta em 2 anos e 1 mês. Dessa pena, aplicando-se a regra insculpida no art. 46, § 3.º, do Código Penal, substitui-se cada dia de condenação por uma hora de prestação de serviços à comunidade. 3. Evidencia-se o despropósito da tese defensiva, uma vez que a detração, nos moldes propostos pela Defensoria Pública, tal como consignado pelo acórdão objurgado, "pode nos conduzir a um absurdo, sendo possível que em conformidade com o método proposto se chegue à conclusão de que o acusado que tiver sido preso provisoriamente, mesmo por lapso exíguo de tempo, já tenha a sua pena cumprida." 4. Ordem denegada." (HC 134.329/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2010, DJe 13/12/2010, g.n.).

"EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. USO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA. PRETENSÃO DE QUE CADA HORA DE PRISÃO SEJA COMPUTADA COMO HORA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. TÉCNICA QUE ENSEJA IMPUNIDADE. COMPENSAÇÃO DE CADA DIA QUE O SENTENCIADO PERMANECEU CUSTODIADO PROVISORIAMENTE COM CADA DIA DE CONDENAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA. INTERPRETAÇÃO ADEQUADA DOS ARTS. 42 DO CP E 111 DA LEP. 1. A detração penal está prevista, expressamente, para a pena privativa de liberdade e para a medida de segurança apenas (arts. 42 do CP e 111 da Lei n. 7.210/1984). Isso não significa que o instituto não possa ser aplicado às penas alternativas, uma vez que substituem a reprimenda privativa de liberdade pelo mesmo lapso de sua duração. 2. A aplicação do instituto da detração, no entanto, na forma como pretende a impetração, esbarra no princípio da proporcionalidade, pois a transformação em horas do tempo em que o paciente ficou provisoriamente preso, para fins de detração do tempo de prestação de serviços à comunidade a ser adimplido, enseja o cumprimento integral da pena imposta, mesmo que o acusado tenha permanecido custodiado apenas pelo lapso de 1 mês e 14 dias. 3. Mostra-se adequada e proporcional a detração penal em que se desconta o período em que o paciente permaneceu custodiado cautelarmente na proporção de 1 dia de prisão provisória para 1 dia de condenação à pena privativa de liberdade substituída. 4. Ordem denegada." (HC 202.618/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/06/2012, DJe 01/08/2012, g.n.).

Ante o exposto, defiro a detração, com fundamento no artigo 42 do Código Penal, e, por conseguinte, considero cumprida a pena aplicada (180 horas de prestação de serviços à comunidade), tendo em vista que permaneceu preso provisoriamente por período superior (293 dias).

Assim, cumprida a sanção criminal imposta, JULGO EXTINTA A PENA RESTRITIVA DE DIREITOS aplicada ao(a) executado(a) WEDERSON JONAS PACHECO, nos autos do processo-crime n.º 1500073-86.2020.8.26.0618, Foro de Caçapava, fundamentado no artigo 66,

II, da Lei de Execução Penal (Lei Federal n.º 7.210/1984) e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo de execução.

Expeçam-se as comunicações necessárias.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

SERVIRÁ a presente sentença, por cópia assinada digitalmente, como MANDADO DE INTIMAÇÃO ao executado. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

Publique-se, intime-se e cumpra-se.

Caçapava, 11 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA